

עין משפט
גזר מצוה

עד א ב מיי פֿיט מהל' מקוואס הלכה יג סגמ עשין רחמ טוש"ע ייד קמג

רל סעיף ב:

עד ג ד מיי פֿיט מהל' שגת הלכה יג סמג לאזין סה טוש"ע אי"ח סי' שג סעיף כג:

עו ה מיי שס טוש"ע שס סעיף כג:

מוסף רש"י

פסולות לכהונה. משום ונות יבמות טו. מטרא במערבא סהדא רבה פרת. פרת יורד מא"י לנכל וסנהגשמים יורדין בא"י סהדא רבה הוי פרת נכלל עירדו גשמים צהשערט לפי שגדל גשמים צהשערט (בכורות נה ובע"ז דרור טו). שאלא ריבד הנוטפין על יבמות הגשמים ע"ל ירדו גשמים כרעה וחיטש שמה ירבו מים שטופין מעבים למח הנהר סהס וזמלס, דלא מוח לטן, משום דהוי לוח ספק וזמ, וצב תביז מים חיים. ל"א על וזמלס על אותם שטעלן און העניטן לקקען ומן הקרקע זמלו וקולטו למח הנהר, דאי לא טעפיס, משום וזמלס לא מיספלי, דלמתינן כפרק ראשון דתמורה (יב). השואבה מוטהרת בהמשכה, דהייט שמתקין מים שאובים למח מקוואה על ידי גזרות (בכורות נה) ח' א': לפי שרבו המים בימות הגשמים מתגמשים שטעלו שמה שמה ירבו טעפיט על וזמלס, ומתאז בתורת כהנים א' מה מעיין מטטר בוחלין, אף מקוה מטטר בוחלין, דלמטה מעטרת בהמשכה דקו וזמלסן קודם עשויין ומח מקוואה, תמנעון למר אף מעיין, מעין מטטר בוחלין והמקוה מטטר באשבורן, ומח אשבורן דקו וקיימי דלח טעפלין בהמשכהן אלא ששוקין למקווייהם ומח מחילתא, ומח בהמכת מקוואות (פ"ה מ"ה) וזמלסן נמעיין, תומר וזמלסן שנהרות מעיין, שמה על ידי גשמים חיים שמה על ידי טעפיט שז על מים שז ונפטל וזמלסן ואין מטטריין אח הטעמא טעולן כזן דרך וזמלס, וכל נהרות געלסן און הולכין וזמלסן, לפיכך עבד להו מקוה באשבורן לטעול בתוסי, יס מפרשים דנעיין מים חיים לזכה, ולא מילתא היא דמתיא בתוספתא (מגילה פ"ה) תומר פז מנצח שחז טעון מים חיים ט"ו (נה טו).

מוסף תוספות

- רש"י, מוס' האש"ס.
- ברא רח דאמרן, אבא דאמר רב הונא נביח המסוללות וכו', מוס' האש"ס, ג' ח"ג איש אבל אשה פריצותא בעלמא.
- מוס' האש"ס, ד' דר. דר. הונא פסולת לכהן הדיוט.
- רע"ב, ה' דאי לא מאי אפילו, נהי דרונה לא היא פסולת להציג הורא על שאין בתוליה קיימין.
- רע"ב, וכו' שם רש"י ד"ל עצמו פסולות לכהונה משום זנות.
- ו[ד]בבי ברי קרל רבני ישראל בני מערב. רע"ב, א. שהם במזרח. רע"ב, א.

- לפי שהיה לצד מערב, שיש לה"י, ט. לפסחו דתניא הוב והובח ששחטו עליהם מכלל שהיו מטהרים סמוך לפסח. רע"ב, א.
- דאמר רב הונא נביח אלא שיוורדים להוביכא אל הים. רע"ב, א'.
- אבל כל שנפל בסוף עד כדי תנינת טעם דאי אין אומרים ראשון ראשון בטל. רע"ב, ד'.
- והנהרות מתרבות יותר כשהמטר יורד. מוס' האש"ס, הלפשות שלגים. רע"ב, טו.
- ועיקר ריבויין ממקורן הוא, מ' טו. וכמו שהקרקע מלחלחת כפליים מלמטה בשעה שהגשמים יורדים כמו כן לעיני ריבוי הנהרות מתרבים המים ומתגדלים מלמטה כשהמטר יורד מלמעלה (נדקאמר נמי (הם) דאמר תהומא תתאה אבע מימן, מוס' נסויות טו. ונמצא שלפניוים וזמלסן רבין על הנוטפין, מ' היר"ן, א'.
- דאציין דרב פליגי עליה, רב פסואל הלכתא כרב באיסורי (בכורות טמ); ועוד דאבהו דשמואל נמי ס"ל כרב, ואידך דשמואל נמי פליגי אדיריה, אפי' קיי"ל כשמואל. מ' היר"ן, א'.
- כותיה וכו' דקאמר תנא. מוס' האש"ס, ט'.
- נמי מכיפיה מוכריכר. מוס' האש"ס, ב'.
- דאשד לכל הנהרות הוא פרת שמימין נפרדים לארבעה ראשים כדאמרין (בכורות נה) הוא פרת דמעיקרא. מוס' האש"ס, ב'.
- היר"ן, ב'.
- אף ביום הגשם עצמו. מחלי, ב'.
- אחח. רע"ב, ב'.
- והוא דקתי סמכותו שלו מיירי במי שנקטעו רגליו ונותן על שוקיו סמיכותו של עוד והולך עליהם. רע"ב, ב'.
- ואי' חיאך אפשר לפרש דר' יוסי אוסר משום דלאו מנעל הוא. רע"ב, ב'.
- נדקדך. מוס' יומא טמ: א'.
- ואינו נשען כלל על הקב והיינו סמכותו שלו דקתי (הם) [וחא] יוצאין בהן בשבת לדברי הכל. מוס' יומא טמ: ב'.
- על המקלות ומייתי הקב בדידה. רע"ב, ט'.
- דאפילו ר' יוסי לא אסר אלא הקב דנפיל ומייתי לא בדידה. רע"ב, ט'.
- וה"ת תהיה לראדם אחד שכתבנו גדיי שוקוי לצאת במקלות בשבת, ויראה דוקא מי שאינו יכול לילך כלל בלא מקלות מחמת חולי שבגופו אבל זקן ההולך בלתי חולי נשען על מקלו מחמת תשועתו כחו לא יצא בו בשבת. פסק האש"ס סימן י"ז.
- דכורה מחיי מיירי במי שנקטעו שתי רגליו [וכן]. רע"ב, א'.
- של עץ. מוס' יומא טמ: ב'.
- לכתב עליהן כדפירש רש"י ז"ל. רע"ב, א'.
- היינו סמיכותו שלו דקתי (הם) [וחא] סמיכותו שלו טמא פירש ויוצאין בהן בשבת ונמסין בהן לעורה. מוס' יומא טמ: ו[קא] על אותו קיטע עצמו. מוס' האש"ס, א'.
- פרסת. מוס' יומא טמ: א'.
- בכורת רגל. רש"י, א'.
- שלימה אלא מפני חולי שברגלו מהלך על ארכובותיו. מוס' האש"ס, א'.
- כשהוא מהלך על שוקיו. רע"ב, א'.
- חד מחגי קבים ומייתי ליה בדידה. רע"ב, א'.
- ולפיכך נחלקו אביו ורבא דלאבוי טהור מכלום לפי שאינו צריך לישען עליו אלא על השמכות, ואע"פ שלפעמים מניח ראש שוקו ע"ג הקרקע עם הקב, דבר מוטע הוא ואינו לו אלא כמקל של זקנים, ורבא אמר דטפי עדיף מניה דראי' בגמ'. רש"י.

סה:

פסוּלוֹת לַכְהוֹנָה. פ"א לכהונה גדולה דלאו בתולה שלימה היא ואש"ג דכהן גדול צימי ט שמואל לא הוה הים מחמיר

ויו"מ משום זוהה ופסולות אף לכהן הדיוט וכן משמע בפ' הערל (יבמות ט).

דקאמר הסם לית הלכתא [ולא כדברא ולא] כאבא^א (עד דקאמר) [וקאמר]

ואפילו לרבי אלעזר דאמר פנוי הבא

על הפנויה שלא לשם אישות עשהא וזנה כ'א משמע דטעמא^א משום וזנה^א:

סהדא רבה פרת. פ' הקונטרס

פרת מעיד ו^א שהוא יורד מא"י לנכל

וגדל ממני גשמים ולא נהירא ששרי צבל

במזרח א"י קא"י וכל הנהרות^א יורדים

ממזרח למערב^א לכך פ"ת^א שהיו מכירים

שירדו הגשמים לא"י ע"י שחזור פרת

לאחוריו על ידי גדילתו בא"י מתוך הגשמים: **שבאא** ירבו הנוטפים.

פירוש מי גשמים על מי נהרות שהיו

יוזמלין והוו להו מקוה ואמרינן דלין

מקוה מטטר בוחלין כ"א צאשבורן

דמן בהמכת מקוואות (פ"ה מ"ה)

הזוחלין כמעין והנוטפין כמקוה ומתיא

בת"כ יכול מילא מים על כמיס ועשאו

מקוה בתחילה יהא טהור תלמוד לומר

מעיין מה מעיין צדי שמים אף מקוה

צדי שמים אי מה מעיין מטטר

צוחלין אף מקוה מטטר בוחלין פ"י

אף בוחלין וכ"ש צאשבורן תלמוד

לומר אף מעיין מעיין מטטר בוחלין

ומקוה צאשבורן ומח אשבורן דקו

וקיימי יוש מפרשים שלא היה רואה

להטיבלין כזון משום דהוו להו ספק צות וזו וזה טעונים מים חיים

ושמא ירבו הנוטפין והוו להו מכונסין ולא נהירא חדא דמ"ט עמיד

להו מקוואות וחא צעיין מים חיים ועוד (ד"ב כ"ט) דבתוספתא פ"ג

דוצים] קאמר חומר צוז מנצח ששז טעון מים חיים והוצה אינה

טעונה מים חיים וא"י ולשמואל דאמר אין המים מטטריין בוחלין

אלא פרת ציומי תשרי זז דעמי מים חיים אף יטבול ציומי ניסן^א וי"ל

'צמעין מטוסה^א שאין מי גשמים יורדין בתוכו^א וא"י אמאי חיישינן שמה

ירבו הנוטפים לימא קמא קמא בטיל כדאמר בפ"ה דמסכת ע"ז

(דף עג.) המערה יין נסך לצור אפילו כל היום כולו כשר דלמתיין

קמא קמא בטיל וי"ל דלא מהני טעמא דקמא קמא בטיל כיון שהאיסור

שרבו מכשיעור וההיא דיין נסך דקאמר קמא קמא בטיל היינו קודם

צדפה האיסור עד כדי תנינת טעם כדתיב^א: **דאמר** שמואל

נהרא במיפיה מיתצריך פ"י ממקומו ומסעלו סעל מתרגס כיוסא

מנביעתו מיתצריך ולא ממני גשמים וא"ת והא קא חזינן שמחמת

הגשמים הס גדילים^א וי"ל^א כדאמר בהמכת תענית (דף כה:) שאין לך

טפח יורד מלמעלה שאין טפחים עולים כנגדו מלמטה^א ואור"ת

דליכתא כותיה דשמואל^א ומייתי ראיא מפרק בתרא דבכורות (דף נה:)

דתיבא^א רבי מאיר אומר לא פרת שמו אלא יוצל שמו ולמה נקרא

שמו פרת שמימיו פריין ורביין ולאו דוקא נקט פרת דה"ה לכל

נהרות^א ורת דנקט פרת משום שהוא גדול מכל נהרות^א ולפי שהוא

מא"י וקאמר התם מסייע ליה לשמואל דאמר נהרא מכיפיה מיתצריך^א

ועל זה אנו סומכין לטבול בנהרות^א אפילו אם גדלו מאד:

הקיטוע יוצא בקב שז. פ"ה קיטע שנקטעה רגלו^א עושה כמין פסוס רגל וחוקק בו מעט לשום ראש שוקו בתוכו ואינו

[ס"א והוא] נסמך עליו ומש"ה יואל כקב שלו דמנעל ידיה הוה ר'י

יוסי אוסר דלאו תכשיט הוא ואינו מנעל והו"ב משו והקשה רבינו תם

בהמכת יומא (דף עח: ושם) משמע דלכ"ע מנעל הוא אוסר לנעול זו ציוה"כ ולענין שבת כהא הוה דפליגי דרבי יוסי גזר דילמא מיפסיק ואחי

לאתווי ורבי מאיר לא גזר^א וי"ל דה"ג פליגי דשמואל דר' יוסי דכיון דלא הוי של עור לא מיהדק ואיכא ליתחש דילמא מיפסיק ואחי לאתווי

אך קשה מהא דאמר בגמרא חללה כנסל^א כר' חילתמו כשהו אומר שמואל ר"מ הוא משמע דלר' יוסי חילתמו פסולה לאתווי כיון דמנעל הוא

וי"ל דהאי נמי כהא תליא דכיון דלענין שבת גזר דילמא מיפסיק אינו ראוי להלך בו ודמי לקטן שחלץ במנעל גדול דחילתמו פסולה כדאיכא בפ'

מנזות חליצה (יבמות קג:) משום דנעלו תביז נעלו הראוי לו וא"ת היכי גזרי דילמא נפיל ואחי לאתווי הלל אין לו אלא רגל אחד ואי נפיל לא

יזח ממקומו ואומר ר"י דמיירי שנושא צידו מקל^א ועיקר הליכתו היא בהמכת המקל^א והשתא אי נמי מיפסיק יוכל להלך^א מכאן יש להחיר למי

שכוונו גדיי שוקוי ללכת במקלו בשבת^א והרב פור"ם פ' דקטוע^א יש לו סמך^א שקושט כדכעו^א ומגיע לארץ^א והשוק כפופה לאחוריה ונראה השוק

במקום^א הרגל עושה לו קצ^א (ה) להראות כמו שיש לו רגל^א וזהא פליגי ר' יוסי סבר כיון שאינו נסמך עליו אלא תלי באויר חיישינן דילמא^א נפיל^א ור"מ

לא חייש ולפי זה אין ראיה להחיר לקיטע לנאת במקלו אמנם יש להחיר מסיפא דמתניתין דאינו אוסר אלא סמוכות שלו לפי ששוקיו תלויין

בזרי ודילמא נפיל ואחי לאתווי (ואל הכהא) והספסלים שידו אינו אוסר ואינהו הוו דומיא דמקל וק"ל לפי זה אמאי מטמא ליה רבא משום

צדדים כיון שאינו נסמך עליו ושמא כשהוא יושב פעמים הוה נסמך עליו ולכן עושה לו בית קבול כמתין שלא יזח כקשר העץ שהוא יושב^א ט:

במה אשה פרק ששי שבת

פסולוס לכהונה. לכהן גדול דלא הויה בתולה שלימה. דאש"ג דכהן גדול

ציומיה לא הוה האולי ודרך זנות חשיב ליה לאו אורח ארעא: **דלא**

לינפן גופא נוכרהא. ויחאוו לשכב עם איש: **מטרא במערבא**. בארץ

ישראל: **סהדא רבה פרת**. פרת מעיד דכזר שהוא יורד מארץ ישראל

לנכל וגדל ממני הגשמים ויודעין בני

צבל שירדו גשמים צהרי ארץ ישראל

ושמחים על אחיהם. ואבהו דשמואל

נמי כרב סבירא ליה דאמר פרת גדל

ומימיו מתצרכין ע"י גשמים: **ופצר**

שמה ירבו נוטפים. היינו גשמים על

הזוחלין הנובעין ומנן בהמכת מקוואות

(פ"ה מ"ה) הזוחלין כמעין והנוטפין

כמקוה ושנינו בת"כ^א אף מעיין וצור

מקוה מים^א יכול מילא על כתפו ועשה

מקוה בתחילה יהא טהור ת"ל מעיין

מה מעיין צדי שמים אף מקוה צדי

שמים אי מה מעיין מטטר בוחלין אף

מקוה מטטר בוחלין תלמוד לומר אף

מעיין המעיין מטטר בוחלין ומקוה

מטטר צאשבורן ומח אשבורן דקוו

וקיימי לאפוקי שאם הטביל צו כלים

דרך זמילתו כשהו נמשכין ויורדים

למקוה לא עלמה להס טבילה דצור

ומקוה תביז דקוו וקיימי אצל נוצעין

מטטריין כמו שזין וזמלסן ומושכין

מגזזה למנוח דכזן כל הנהרות. הלכך

ציומי ניסן שהנהרות גדילים ממני

הגשמים של ימי החורף והמהפשת

השלגים חייש שמה ירבו הנוטפין על

הזוחלין שנימוספו בנהר ו^א מן הגשמים על הזוחלים החיים ונעטלו הזוחלין

החיים בננוטפים ואין מורת מעיין עליהן לטהר בוחלין אלא צאשבורן

ועבד להו מקוואות דקוו וקיימי. ואני קבלתי מרבינו הלוי משום

דספק יצות מניה וזה טעונה מים חיים ואי אפשר להעמיד שמועתו

משום דלמתיין^א חומר צוז מנצח ששז טעון מים חיים וזהא אינה

טעונה מים חיים וחזרתי וצדקתי לפרשה וכן נראה צעניי כמו

ספירשטי. ורובא דעלמא מפרשים נוטפין כשאוצין ולא מילתא היא

דמן הנוטפין כמקוה: **דהוו להו שאוצין ל"ג: מכיפיה מיצרך**. משפטו

ומתקורו ומסעלו. סעל מתרגמינן כיפה^א. מכיפיה מיצרך ולא ממני

הגשמים: **ופליגא ידיה אדידיה**. דשמואל אשמואל: **אין המים**

מטטריין בוחלין. אין מטטריין אדם וכלים הטובלין כזן דרך זמילה

וצרך להחיר מלין למקוה לטבול במקוה: **אלא פרס ציומי ספרי**. שחללו

הגשמים רובו הזוחלין עליהם יש מורת מעיין על נהרות המושכין

אלמא סבירא ליה שגדילין ממני הגשמים. ואני שמעתי בצכורות מטטריין

בוחלין שהנוטפין שבתוכן מטטריין צריצוי הזוחלין ויתצטלו הנוטפין

כזן להיות זז וזה טובלין כזן בשביל הזוחלין: **והא אמרם רשא**

פורפא. וההיא ודאי לכתחלה קאמר בשבת דאי מנעוד יוס

ולאשמועינן דיוואה צו בשבת הא תנא רישא מדיות פרופות:

סיפא. דקתי לא תפרוך: **אסאן למטעז**. דלאו צר טעטלו הוא

אצל אבן שהקנה לךך ראי' לטלטול: **להוויא לננה הקטן**. לאוכלו:

סביעי למאן דאמר. פלוגמא צבל כתיב הקדש (לקמן דף קג.) לנכס כל

מה שיכול לנכוש דברי רבי מאיר ואפילו עשרה חלוקים זה על זה

רבי יוסי אומר שמונה עשרה כלים כדרך שהוא לנכש בחול: **דרך**

הואה צדק. כגון מוכרי כסות מוציאין אותו דרך מלבוש:

בתנאי' הקיטע. שנקטעה רגלו^א: **יואל כקב שלו**. דמנעל ידיה הוה:

ור'

אחי לאתווי ורבי מאיר לא גזר^א וי"ל דה"ג פליגי דשמואל דר' יוסי דכיון דלא הוי של עור לא מיהדק ואיכא ליתחש דילמא מיפסיק ואחי לאתווי

אך קשה מהא דאמר בגמרא חללה כנסל^א כר' חילתמו כשהו אומר שמואל ר"מ הוא משמע דלר' יוסי חילתמו פסולה לאתווי כיון דמנעל הוא

וי"ל דהאי נמי כהא תליא דכיון דלענין שבת גזר דילמא מיפסיק אינו ראוי להלך בו ודמי לקטן שחלץ במנעל גדול דחילתמו פסולה כדאיכא בפ'

מנזות חליצה (יבמות קג:) משום דנעלו תביז נעלו הראוי לו וא"ת היכי גזרי דילמא נפיל ואחי לאתווי הלל אין לו אלא רגל אחד ואי נפיל לא

יזח ממקומו ואומר ר"י דמיירי שנושא צידו מקל^א ועיקר הליכתו היא בהמכת המקל^א והשתא אי נמי מיפסיק יוכל להלך^א מכאן יש להחיר למי

שכוונו גדיי שוקוי ללכת במקלו בשבת^א והרב פור"ם פ' דקטוע^א יש לו סמך^א שקושט כדכעו^א ומגיע לארץ^א והשוק כפופה לאחוריה ונראה השוק

במקום^א הרגל עושה לו קצ^א (ה) להראות כמו שיש לו רגל^א וזהא פליגי ר' יוסי סבר כיון שאינו נסמך עליו אלא תלי באויר חיישינן דילמא^א נפיל^א ור"מ

לא חייש ולפי זה אין ראיה להחיר לקיטע לנאת במקלו אמנם יש להחיר מסיפא דמתניתין דאינו אוסר אלא סמוכות שלו לפי ששוקיו תלויין

בזרי ודילמא נפיל ואחי לאתווי (ואל הכהא) והספסלים שידו אינו אוסר ואינהו הוו דומיא דמקל וק"ל לפי זה אמאי מטמא ליה רבא משום

צדדים כיון שאינו נסמך עליו ושמא כשהוא יושב פעמים הוה נסמך עליו ולכן עושה לו בית קבול כמתין שלא יזח כקשר העץ שהוא יושב^א ט:

סגל

פליגא על אבהו דשמואל ועל רב. ועוד דברי שמואל שותרין זה את זה, כבאן אמר כי מימי המטר אינם ממלאים הנהר

אלא מכיפיה מיצריך. ועוד אמר אין המים מטטריין בוחלין אלא פרת ב